

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 불법매각 국유재산의 적극적인 환수를 통한 국고수익 기여
2. 소관부점 : 광주전남지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

광주전남지역본부 목포지사는 2013. 1. 18. 지사를 개소하고 2018. 12. 14. 무안군으로부터 국유재산을 불법 매각한 ■■■■ 관련 채무자 ㉠㉡㉢ 등 9명의 채권을 인수¹⁾하여 재산조사 및 환수소송 업무를 수행하고 있다.

<국유재산 불법매각(■■■■ 사건) 요약>

“기재 생략”

1) 2013. 4. 5. 「국유재산법」 시행령 제38조가 개정되어 지방자치단체의 국유 일반재산의 관리·처분 등에 관하여 위임할 수 있다는 규정이 삭제되면서 같은 조에 따라 이미 처분된 총괄청 일반재산의 처분 관련 소송업무를 공사에서 수탁, 수행하게 됨(인수 시점에 부당 이득금청구 소송 등 추가 조치가 필요한 대상은 총 9명, 2명은 환수완료)

나. 업무 처리 경과

목포지사는 본건 인수채권 관련 적극적 채권 회수를 위해 채무자 9명에 대한 소송 및 재산 현황을 검토해 왔으며, 2020년 채무자 ◆◆◆에 대해 상속받은 재산을 발견하여 상속대위등기를 실시한 뒤 채무자 소유 지분²⁾에 대한 강제경매에 착수하였고 경매진행에 부담을 느낀 채무자 ◆◆◆이 채무금 479,885천 원을 전액 자진변제 하였다.

또한, 채무자 ◀◀◀에 대해서는 인수 전 채권관리기관인 ■■군에서 2005년 채무자의 발견재산에 대한 가압류 결정 후 회수를 위한 법적 조치가 없었던 현황을 확인하고 발견재산에 대한 실익분석 후 [표 21]과 같이 강제경매를 통해 54,636천 원의 연체채권 회수를 추진하고 있다.

[표 21] 채무자 최태근 강제경매 현황

(단위 : 원)

구분	채무자	채권액	회수예상액	사건번호
----	-----	-----	-------	------

“기재 생략”

뿐만 아니라 민원 상담중 [표 22]와 같이 ㉠㉠㉠가 불법 매각한 국유 재산 2건을 추가 발견한 목포지사 담당자는 재산 소유자를 설득하여 환수소송 없이³⁾ 국유재산을 자진반환 받았다.

2) 채무자 ㉠㉠㉠의 상속인, 발견재산(㉠㉠ ㉠㉠군 ㉠㉠면 ㉠㉠리 000-0 외 29필지, 재산가액 129백만 원 추정)

3) ‘국가 이외의 자’ (개인)명의로 된 은닉 국유재산에 대한 소유권 이전등기는 원인무효인데, 국유재산을 국고환수하기 위해서는 소유권이전등기 말소등기가 필요함. 현 소유자가 자진 반환에 불응한 때에는 그 등기명의인을 상대로 “소유권 이전등기 말소등기의 소” 또는 “진정 명의 회복” 등의 환수소송을 제기하여야 함

[표 22] 불법매각 국유재산 자진반환(증여) 대상재산 상세

(단위 : 원)

자진반환(증여) 재산	지목	면적(㎡)	재산가액	증여신청인 (소유자)
-------------	----	-------	------	----------------

“기재 생략”

다. 실적 또는 성과

목포지사는 불법취득 국유지에 대한 국고환수 업무를 적극적으로 수행하여 534,521천 원의 연체채권을 회수⁴⁾하고 2개 필지 국유재산(재산가액 13,717천 원)을 자진반환 받아 국고 수익증대에 기여하였다

4. 조치할 사항

광주전남지역본부 본부장은 불법매각 국유재산의 적극적인 환수를 통해 국고수익 증대에 기여한 목포지사를 격려하고 해당 내용을 전 부점에 전파하시기 바랍니다. (통보)

4) 채무자 ○○○ 연체채권 자진변제(479,885천 원), 채무자 ○○○ 강제경매 회수 추정액(54,636천원)